

1519239-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas (proc. 0092841-12.2012.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal da Capital) e de violência doméstica (proc. 1501192-19.2020.8.26.0502, da 1ª Vara Criminal de Barueri), conforme dá conta a certidão de fls. 76/81.

Destarte, recrudesço as penas do acionado no equivalente a 1/5, fixando o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519239-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519239-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUIZ INACIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

JOSÉ LUIZ INÁCIO DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime previsto nos art. 180, caput, do Código Penal, porque, entre as 14h30 do dia 23 de agosto de 2022 e as 20h10 do dia 24 de agosto de 2022, nesta cidade, recebeu de agente não identificado, o veículo Honda CG 125, placa EOA8A05, avaliado em R\$ 7.000,00, pertencente a Elson de Abreu da Silva, ciente de que era produto de crime anterior.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Interrogado em solo policial, o acusado disse que “estava próximo a Santa Efigênia, consumindo crack e álcool, quando um rapaz, que não conhece, passou e ofereceu R\$ 10,00 (dez reais), para que empurrasse a moto até um posto de gasolina, pois estava cansado para isso. Disse que aceitou a proposta e foi empurrando a moto, desligada, em direção ao posto. Disse que, momentos depois, apareceu uma viatura da GCM e o

rapaz saiu correndo, sendo que ficou e acabou sendo detido. Alega que não sabia que a moto era furtada e que se soubesse não teria aceitado a proposta." (fls. 11).

Em Juízo, não se portou de forma diversa.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Ouvidas no processo, as testemunhas guardas civis metropolitanos Paulo Henrique Vicente de Oliveira (ouvido na fase policial - fls. 07) e Edmilson Correa da Silva (ouvido em Juízo), declararam que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela região Central da cidade, quando um vigilante da rua se aproximou informando que viu dois indivíduos empurrando uma motocicleta e apontou a direção. Diante disto, em breves buscas, localizaram os suspeitos empurrando a motocicleta em uma ladeira, contudo, um deles percebeu a presença da viatura e saiu correndo, restando apenas um, posteriormente identificado como sendo o acionado. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao consultarem a motocicleta que empurrava juntamente com o indivíduo que fugiu, sendo uma Honda Titan Branca, constataram que se tratava de produto de furto, ocorrido no dia imediatamente anterior. Não bastasse, a moto estava sem a carenagem e sem a bateria. Ao ser questionado, JOSÉ alegou que o outro rapaz lhe ofereceu R\$ 10,00 para que empurrasse a moto até a outra rua. Diante disto, o conduziram para o Distrito Policial.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado recebeu em proveito próprio, o veículo Honda CG 125, placa EOA8A05, avaliado em R\$ 7.000,00, pertencente a Elson de Abreu da Silva, absolutamente ciente da origem criminosa do bem.

Conforme restou evidenciado, no dia 23 de agosto de 2022, a vítima teve seu automóvel furtado, registrando o B.O.E. nº FL7563-1/2022 (fls. 58/59).

Não obstante, já no dia 24 de agosto de 2022, ou seja, no dia seguinte, o ora acusado foi flagrado na posse direta da moto, empurrando-a em uma ladeira, sendo digno de nota o fato de que o veículo estava sem a carenagem e sem bateria.

Indagado, afirmou que um indivíduo ofereceu a ele R\$ 10,00 para que empurrasse o motociclo até um posto de gasolina, proposta que foi aceita pelo acusado, alegando que não sabia da origem espúria da moto.

Contudo, observo que o acusado não forneceu explicação minimamente crível para legitimar a posse do veículo com ele apreendido, também deixando de apresentar qualquer documento que pudesse levar ao entendimento de que teria recebido o bem de boa-fé, desconhecendo sua origem espúria.

Com efeito, a estória narrada pelo réu não se reveste de plausibilidade capaz de desconstituir a gama de provas que contra ele militam nos autos.

Assim, sopesando o contexto absolutamente comprometedor em que o réu foi encontrado, as declarações das testemunhas e as justificativas do acionado, entendo que o fato criminoso a ele imputado na Denúncia se confirmou, não havendo dúvida de que JOSÉ LUIZ recebeu o veículo da vítima absolutamente ciente de que se tratava de produto de crime anterior.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os guardas civis, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Assim, suas declarações devem ser tomadas como as de quaisquer outras testemunhas.

Neste sentido, é firme a jurisprudência:

"A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento.

Com efeito, 'o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello)".

É certo que a jurisprudência, fazendo uma análise dos elementos do tipo do art. 180 do CP, salienta a necessidade de se perquirir, além do elemento subjetivo do tipo, o real estado que animou a conduta do agente, ou seja, a sabença do autor do delito quanto a origem espúria do bem. Porém, como ressaltado nos pretórios, aludido estado de ânimo, por ser composto subjetivo, é de difícil aferição, consignando, pois, que os demais elementos de prova, circunstâncias do crime e conduta do agente, têm grande relevância para chegar-se à certeza quanto a seu conhecimento sobre a origem do bem receptado.

Vale lembrar, ainda, que a caracterização do dolo no crime de receptação é difícil, pois a transação, na maioria das vezes, é realizada sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o Julgador a lançar mão de indícios (Apelação nº 1.270.887/2 Cafelândia 7ª Câmara Relator: Pinheiro Franco - 08/11/2001 V.U. - Voto nº 4.144), sendo certo que o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portanto, admissível a condenação pelo delito do art. 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes sobre o fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art. 180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito. (Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425). Ademais, sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadriar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354).

Desta forma, pelas circunstâncias em que se deram os fatos, não há como negar a ciência do réu quanto à origem espúria do veículo que tinha em seu poder, veículo este sem bateria e carenagem, que pessoa absolutamente estranha ao réu – segundo sua versão – pediu para que ele empurrasse ladeira acima, o que, no mínimo, deveria lhe gerar alguma suspeita acerca da licitude de sua conduta.

Confira-se: Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. (Apelação nº 1.034.613/2, Julgado em 05/12/1996, 15ª Câmara, Relator: - Carlos Biasotti, RJTACRIM 34/235).

Também resta provado o elemento específico do tipo, consubstanciado na locução "em proveito próprio ou alheio".

De mais não se precisa, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são absolutamente desfavoráveis ao acusado, tendo agido com dolo normal à espécie.

Não obstante, reconheço que o réu possui maus antecedentes, decorrente da condenação criminal oriunda do proc. 0051273-87.2008.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, pela prática do crime de furto tentado.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, fixo as penas-base do acusado em patamar 1/6 superior ao mínimo legal, atingindo o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, verifico a presença da agravante decorrente da dupla reincidência do réu, havendo contra ele – sem prejuízo daquela considerada na etapa anterior – condenações criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas (proc. 0092841-12.2012.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal da Capital) e de violência doméstica (proc. 1501192-19.2020.8.26.0502, da 1ª Vara Criminal de Barueri), conforme dá conta a certidão de fls. 76/81. Destarte, recrudescço as penas do acionado no equivalente a 1/5, fixando o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a treze dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de penas.

Penais finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária no valor equivalente a 13 (treze) dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei.

O sentenciado cumprirá a reprimenda corporal imposta no regime inicial semi-aberto, em se tratando de acionado duplamente reincidente e com maus antecedentes criminais, sendo impossível o estabelecimento do regime mais favorável, de outro lado, não se mostrando necessária a fixação do regime mais gravoso.

Bem por isso, considero inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, em se tratando de condenado reincidente e portador de maus antecedentes.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu JOSÉ LUIZ INÁCIO DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de pena pecuniária no valor equivalente a 13 (treze) dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do acusado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06